

1502062-33.2021.8.26.0153

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Leve

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/06/2022

... ostentando condenações por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador (fls. 44/48), fixo a pena base em quatro (4) meses de detenção.

Na segunda fase, em razão da reincidência (receptação - fls. 45), aumento a pena de vinte (20) dias de detenção.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no § 12 do artigo 129 do Código Penal, aumento a pena de um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502062-33.2021.8.26.0153 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502062-33.2021.8.26.0153

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3080062/2021 - DEL.POL.SERRA AZUL, 20502895 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MURILO BARBOSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

THIAGO MURILO BARBOSA DA SILVA está sendo processado pela Justiça Pública por infração ao artigo 129, caput c.c. § 12 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 10 de abril de 2021, às 17 horas e 55 minutos, na Rua Rodovia SP 333, nº 28, Penitenciária I, na cidade de Serra Azul/SP, THIAGO MURILO BARBOSA DA SILVA, qualificado as fls. 18, ofendeu a integridade física do policial penal Noel Agostinho Balbino, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo pericial indireto de fls. 12/13 e imagens de fls. 16/17. Segundo consta, Noel trabalha na Penitenciária I, localizada na cidade de Serra Azul-SP, onde exerce o labor como Diretor do Núcleo de Segurança e Disciplina. Na data dos fatos, estava realizando a contagem dos detentos em suas celas, quando, ao abrir o "passa prato" da cela 9, foi surpreendido com o réu arremessando-lhe um objeto. Após sentir o forte impacto no rosto, a vítima constatou que se tratava de uma

suposta marmita cheia de água, sofrendo um corte no lado direito do rosto. Indagado em sede de sindicância para apuração da falta grave, o réu confessou os fatos, informando que assim agiu com o fim de mudar de estabelecimento prisional (fls. 22). A vítima representou criminalmente contra o réu (fls. 03). Recebida a denúncia (fls. 55), o réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 75/76).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha da acusação, sendo o réu interrogado (fls. 107).

Em debates, a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, enquanto que a defesa, em memoriais, pugnou pela absolvição.

É o relatório.

DECIDO

A ação merece ser julgada procedente.

A materialidade foi demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 1/2), laudo pericial (fls. 12/13), imagens (fls. 16/17) e pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

A autoria dos fatos é certa.

Na fase policial o réu admitiu ter arremessado um recipiente com água que atingiu o agente penitenciário. Assim agiu para ser transferido da unidade prisional (fls. 22).

Em juízo alterou sua versão. Arremessou o objeto para chamar a atenção dos funcionários da penitenciária uma vez que estava com um mal-estar.

Tal versão não se sustenta.

O agente Noel relatou que estava realizando a contagem dos presos do pavilhão disciplinar e, ao abrir a "boqueta" foi surpreendido pelo réu que arremessou contra seu rosto uma marmita contendo água. Sofreu lesão no lado direito do rosto.

O agente Renato relatou que foi informado de que o réu havia arremessado um vasilhame com água no rosto do agente Noel. Foi até a cela ocupada pelo réu e constatou que Noel tinha um ferimento no rosto. Foi determinada a vistoria de cela, mas o réu se opôs e houve a necessidade de uso de força física para sua realização. As provas são robustas e indicam que a finalidade do réu era ser transferido para outro estabelecimento prisional e, para tal, arremessou contra o agente penitenciário uma marmita contendo água, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. A agressão física contra agentes penitenciários é uma prática que tem sido reiterada pelos presos visando obter a transferência para outro estabelecimento penal.

De rigor, a procedência da ação.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e levando-se em consideração que o réu tem Maus antecedentes, ostentando condenações por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador (fls. 44/48), fixo a pena base em quatro (4) meses de detenção.

Na segunda fase, em razão da reincidência (receptação - fls. 45), aumento a pena de vinte (20) dias de detenção.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no § 12 do artigo 129 do Código Penal, aumento a pena de um terço (1/3), totalizando seis (6) meses e seis (6) dias de detenção.

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de condenar THIAGO MURILO BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de seis (6) meses e seis (6) dias de detenção, por incurso no artigo 129, caput c.c. § 12 do Código Penal.

Tratando-se de réu reincidente e com Maus antecedentes, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, certidão de honorários do convênio DPE/OAB e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cravinhos, 18 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA